

处罚决定的执行

执行方式

- 主动执行
- 被动执行

- 公安机关强制执行
- 人民法院强制执行：6+3
 - 6个月内：不复议、不诉讼、不履行
 - 3个月内：催告+申请强制执行

催告

- 强制执行前要催告，例外：代履行，加处罚款
- 催告必须是书面方式
- 对于催告，被处理人依法享有陈述权和申辩权
- 催告时间：意定和法定

代履行

- 对象：交通领域
- 代履行主体：公安机关；第三方
- 代履行费用：当事人承担
- 代履行的方式

- 立即实施代履行：前提是需要立即清理道路的障碍物；注意—不需要催告。
- 普通代履行：两次催告
 - 1、责令排除妨碍、恢复原状等
 - 2、催告
 - 3、代履行决定书
 - 4、代履行前三日，再次催告
 - 5、实施代履行

罚款的执行

- 1、15日内交到指定银行
- 2、拍卖、变卖查封扣押的物品：需要催告
- 3、加处罚款：无需催告
- 4、向法院申请强制执行：需要催告

强制执行中的和解

- 前提：不损害公共利益和他人合法权益
- 达成协议：公安机关和当事人—约定分阶段履行或减免加处的罚款
- 不履行协议：恢复强制执行

中止执行

- 情形
 - 1、当事人无履行能力：穷、病、不可抗力
 - 2、第三人对执行标的主张权利，确有理由的
 - 3、执行可能对他人或公共利益造成难以弥补的重大损失
- 不再执行
 - 1、无明显社会危害
 - 2、当事人确无履行能力
 - 3、3年未恢复履行

终结执行

- 人死
- 财散
- 标的灭
- 依据撤

执行回转

- 决定被撤
- 决定被改
- 执行错误